RNI No. MAHBIL/2009/31733



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-अ

वर्ष ५, अंक १२] गुरुवार, जानेवारी २४, २०१९/माघ ४, शके १९४० [पृष्ठे १०, किंमत : रुपये १५.००

असाधारण क्रमांक २९

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन)

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जानेवारी २०१९

अधिसूचना

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.

क्रमांक आव्यप्र. २०१८/प्र.क्र.२४७/आव्यप्र-१.— आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ (२००५ चा ५३) च्या कलम ७८ च्या पोट-कलम (१) व (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे पुढीलप्रमाणे नियम करीत आहे :—

१. **संक्षिप्त नाव.**— या नियमांना, महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन नियम, २०१९ असे म्हणावे.

२. **व्याख्या.**— (१) या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, या नियमांमध्ये —

(अ) "अधिनियम" म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ (२००५चा ५३) ;

(ब) "कलम" म्हणजे अधिनियमाचे कलम असा आहे.

(२) या नियमांमध्ये वापर करण्यात आलेले, परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना अधिनियमात अनुक्रमे जो अर्थ नेमून दिला असेल तोच अर्थ असेल.

३. **राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची रचना.**— राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण हे पुढीलप्रमाणे अध्यक्ष व नऊ सदस्य, यांचे मिळून बनलेले असेल:-

क	मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य	पदसिद्ध अध्यक्ष
ख	महसूल मंत्री	पदसिद्ध सदस्य
ग	वित्त मंत्री	पदसिद्ध सदस्य
घ	गृह मंत्री	पदसिद्ध सदस्य

ड	मदत व पुनर्वसन मंत्री	पदसिद्ध सदस्य
च	सार्वजनिक आरोग्य मंत्री	पदसिद्ध सदस्य
छ	अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेल्या आपत्ती धोके न्यूनीकरणाचे ज्ञान व अनुभव असलेल्या तीन व्यक्ती	अशासकीय सदस्य
ज	राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष	पदसिद्ध सदस्य व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

४. **राज्य प्राधिकरणाच्या सदस्यांचा सेवाशर्ती आणि पदावधी.**— (१) नियम ३ च्या खंड (छ) अन्वये नामनिर्देशित केलेल्या अशासकीय सदस्यांचा पदावधी हा त्यांनी राज्य प्राधिकरणाचे सदस्य म्हणून कार्यभार ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षे इतका असेल.

(२) उप-नियम (१) मध्ये पदावधी नमूद केलेला असला तरीही राज्य प्राधिकरणाचा प्रत्येक अशासकीय सदस्य, अध्यक्षाची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करील.

५. **राजीनामा.**— राज्य प्राधिकरणाच्या कोणत्याही सदस्यास राज्य प्राधिकरणाच्या अध्यक्षास उद्देशून तशा आशयाची आपल्या स्वाक्षरीने लेखी सूचना देऊन राज्य प्राधिकरणाच्या सदस्य पदाचा राजीनामा देता येईल आणि अध्यक्षाने ज्या दिनांकास अशा सूचनेस मंजुरी दिली असेल त्या दिनांकापासून असा राजीनामा अंमलात येईल.

६. **रिक्त पदे.**— अनर्हता, राजीनामा, मृत्यू या कारणांमुळे किंवा अन्यथा, राज्य प्राधिकरणाच्या सदस्याचे पद रिक्त झाले असेल तर ते रिक्त पद नामनिर्देशनाने नव्याने भरण्यात येईल. अशा रितीने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती, ज्या सदस्यांच्या जागी तिचे नामनिर्देशन करण्यात आले असेल त्या उर्वरित कालावधीकरिता पद धारण करील.

७. **राज्य प्राधिकरणाच्या बैठका.**— (१) राज्य प्राधिकरण, जेव्हा जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा परंतू सहा महिन्यांतून किमान एकदा आणि राज्य प्राधिकरणाच्या अध्यक्षास योग्य वाटेल अशा वेळी व ठिकाणी बैठक घेईल.

(२) राज्य प्राधिकरणाचा अध्यक्ष हा प्राधिकरणाच्या बैठकींचे अध्यक्षस्थानी असेल.

(३) राज्य प्राधिकरणाच्या अध्यक्षास जर कोणत्याही कारणास्तव राज्य प्राधिकरणाच्या बैठकीस उपस्थित राहणे शक्य नसेल तर राज्य प्राधिकरणाचा उपाध्यक्ष बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविल.

जर अध्यक्षास व उपाध्यक्ष या दोघांनाही उपस्थित राहणे शक्य नसेल तर किंवा राज्य प्राधिकरणाचा उपाध्यक्ष म्हणून कोणत्याही सदस्याची नियुक्ती करण्यात आली नसेल तर उपस्थित राहणारा सर्वात जेष्ठतम सदस्य सदर बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवील.

८. **राज्य प्राधिकरणाद्वारे सल्लागार समिती गठित करणे.**— (१) राज्य प्राधिकरणास जेव्हा जेव्हा आवश्यक वाटेल तेव्हा तेव्हा अधिनियमाच्या कलम १७ च्या पोट-कलम (१) अन्वये, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या विविध पैलूबाबत शिफारशी करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचा प्रत्यक्ष अनुभव असणाऱ्या तज्ज्ञांचा अंतर्भाव असलेली एक सल्लागार समिती गठित करता येईल.

(२) राज्य प्राधिकरण, सल्लागार समितीच्या एका सदस्याला अध्यक्ष म्हणून निर्देशित करील.

(३) उपरोक्त उप-नियम (१) अन्वये गठित करण्यात आलेल्या सल्लागार समितीस राज्य प्राधिकरणाला आपत्ती व्यवस्थापनाच्या विविध पैलूवर आपल्या शिफारशी करण्यासाठी राज्य प्राधिकरणाने समितीकडे निर्दिष्ट केलेल्या बाबी विचारात घेता एक किंवा अधिक उप समित्या गठित करता येतील.

(४) सल्लागार समितीने उप समिती गठित केल्यास सल्लागार समितीचे अध्यक्ष उप समितीतील एका सदस्यास उप समितीचे अध्यक्ष म्हणून निर्देशित करतील.

(५) सल्लागार समितीच्या सदस्यांचा कार्यकाळ राज्य प्राधिकरणाद्वारे ठरविण्यात येईल.

(६) महाराष्ट्र शासनाच्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेल्या दराने सल्लागार समितीच्या सदस्यांना प्रवासभत्ता व दैनिकभत्ता अनुज्ञेय असेल.

९. **सल्लागार समितीच्या सदस्याचा राजीनामा.**— सल्लागार समितीच्या कोणत्याही सदस्यास राज्य प्राधिकरणाच्या अध्यक्षास आपल्या स्वाक्षरीने तशा आशयाची लेखी सूचना देऊन सल्लागार समितीच्या सदस्य पदाचा राजीनामा देता येईल आणि ज्या दिनांकास राज्य प्राधिकरणाच्या अध्यक्षाने अशा सूचनेस मंजुरी दिली असेल त्या दिनांकापासून असा राजीनामा मंजूर होईल.

१०. **सल्लागार समितीतील रिक्त पदे.**— अर्हता, राजीनामा किंवा मृत्यू या कारणांमुळे किवा अन्य कारणांमुळे सल्लागार समितीच्या सदस्याचे पद रिक्त झाले असेल तर सदर रिक्त पद नव्याने नामनिर्देशनाद्वारे राज्य प्राधिकरणाकडून भरता येईल. अशारितीने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती ज्या सदस्याच्या जागी तिचे नामनिर्देशन करण्यात आले असेल, त्या सदस्याच्या उर्वरित कालावधीसाठीच सदर पद धारण करील.

११. **राज्य कार्यकारी समितीची रचना.**— (१) राज्य कार्यकारी समितीत खालीलप्रमाणे सदस्य असतील.—

अ	मुख्य सचिव	पदसिद्ध अध्यक्ष
ब	अपर मुख्य सचिव (गृह)	पदसिद्ध सदस्य
क	अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव (वित्त)	पदसिद्ध सदस्य
ड	अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव (महसूल)	पदसिद्ध सदस्य
इ	अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव किंवा सचिव (मदत व पुनर्वसन)	पदसिद्ध सदस्य

(२) अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव किंवा सचिव (मदत व पुनर्वसन) हा समितीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल आणि समितीच्या बैठकीचे संयोजन करेल.

(३) राज्य कार्यकारी समितीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास राज्य कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षाच्या मान्यतेने, समितीच्या बैठकांना विशेष आमंत्रित म्हणून इतर शासकीय अधिकारी किंवा तज्ज्ञ किंवा सल्लागार यांना आंमत्रित करता येईल.

१२. **राज्य कार्यकारी समितीने अनुसरावयाची कार्यपध्दती.**— (१) राज्य कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षास आवश्यक वाटेल तेव्हा राज्य शासनाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याकरिता अशा अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धतीबाबत राज्य प्राधिकरणाकडून मार्गदर्शन घेता येईल.

(२) राज्य कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षास, आकस्मिक परिस्थितीमध्ये राज्य कार्यकारी समितीचे सर्व किंवा कोणतेही अधिकार वापरण्याचा अधिकार असेल, मात्र अशा अधिकारांचा वापर हा राज्य कार्यकारी समितीची कार्योत्तर मान्यता घेण्याच्या अधीन राहिल.

(३) राज्य कार्यकारी समितीचा अध्यक्ष, हा राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवील. परंतु, राज्य कार्यकारी समितीच्या कोणत्याही बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविण्यास तो असमर्थ असेल त्याबाबतीत तो, बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविण्यासाठी, राज्य कार्यकारी समितीच्या सदस्यापैकी एका सदस्यास नामनिर्देशित करील.

(४) राज्य कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षास पुढील बाबीसंदर्भात एक किंवा अधिक अधिकारी नियुक्त करता येतील :—

(क) राज्यकार्यकारी समितीचा अध्यक्ष म्हणून त्याची कार्ये पार पाडण्यात त्याला सहाय्य करणे.

(ख) राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकी संबंधीचा समुचित अभिलेख ठेवणे.

(ग) राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकींमध्ये घेतलेल्या निर्णयांची वेळेत अंमलबजावणी केली आहे, याची सुनिश्चिती होण्याच्या दृष्टीने पाठपुरावा करणे आणि

(घ) अध्यक्ष त्यांना नेमून देईल अशी इतर कार्ये पार पाडणे.

एच २२६१---२

१३. **राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठका.**— (१) राज्य कार्यकारी समितीचा अध्यक्ष राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीचा दिनांक वेळ व ठिकाण ठरवील.

(२) राज्य कार्यकारी समिती जेव्हा आवश्यक वाटेल तेव्हा परंतु तीन महिन्यातून किमान एकदा बैठक घेईल.

(३) आपत्कालीन परिस्थिती व्यतिरिक्त राज्य कार्यकारी समितीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किमान तीन दिवस अगोदर त्या समितीच्या बैठकीची सूचना देईल आणि बैठकीची कार्यसूची प्रसृत करील. आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास अथवा मोठ्या आपत्तीची परिस्थिती असल्यास सुरळीत कार्यक्षम व तत्पर प्रतिसाद देण्याची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने, राज्य कार्यकारी समितीची तातडीने बैठक घेण्यात येईल.

(४) राज्य कार्यकारी समिती प्रत्येक बैठकीचे कार्यवृत्त राज्य प्राधिकरणाला अग्रेषित करील.

१४. **राज्य कार्यकारी समितीने उपसमित्या गठीत करणे.**— (१) राज्य कार्यकारी समितीस तिची कार्ये कार्यक्षमपणे पार पाडण्यासाठी जेव्हा जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा तेव्हा एक किंवा अधिक उप समित्या गठीत करता येतील.

(२) राज्य कार्यकारी समिती तिच्या सदस्यांमधून अशा प्रत्येक उप समितीवर अध्यक्ष नियुक्त करील.

१५. **जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण गठीत करणे.**— (१) मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण पुढील प्रमाणे बनलेले असेल :—

क	जिल्हाधिकारी	पदसिद्ध अध्यक्ष
ख	जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष	पदसिद्ध सह अध्यक्ष
ग	अपर जिल्हाधिकारी किंवा निवासी उप जिल्हाधिकारी	पदसिद्ध सदस्य
घ	पोलीस अधीक्षक	पदसिद्ध सदस्य
ड	जिल्ह्याचा मुख्य वैद्यकीय अधिकारी किंवा जिल्हाचिकित्सक	पदसिद्ध सदस्य
च	जिल्ह्याचा कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)	पदसिद्ध सदस्य
छ	जिल्ह्याचा कार्यकारी अभियंता (पाटबंधारे)	पदसिद्ध सदस्य

(२) जिल्ह्याचे अपर जिल्हाधिकारी किंवा निवासी उप जिल्हाधिकारी हे जिल्हा प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संयोजक असतील.

(३) अध्यक्षास जेव्हा आवश्यक वाटेल तेव्हा महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, समादेशक राज्य राखीव पोलिस बल, समादेशक राष्ट्रीय छात्र सेना, गृहरक्षक दल किंवा नागरी सुरक्षा दल यांचे अधिकारी आणि अध्यक्षास योग्य वाटेल अशा अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी यांना, जिल्हा प्राधिकरणाच्या बैठकीस उपस्थित राहण्याची विनंती करता येईल.

(४) जिल्हा प्राधिकरणाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षास त्याची कार्ये पार पाडण्यात सहाय्य करील आणि तसेच, राज्य शासनाकडून किंवा जिल्हा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षाकडून त्याला सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करील आणि कार्ये पार पाडील.

(५) जिल्हा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षास आकस्मिक परिस्थितीत जिल्हा प्राधिकरणाचे सर्व किंवा कोणतेही अधिकार वापरण्याचा अधिकार असेल. मात्र अशा अधिकारांचा वापर हा जिल्हा प्राधिकरणाची कार्योत्तर मान्यता घेण्याच्या अधीन असेल.

१६. **जिल्हा प्राधिकरणाची बैठक.**-- (१) जिल्हा प्राधिकरण जेव्हा आवश्यक वाटेल तेव्हा परंतू तीन महिन्यातूनकिमान एकदा आणि जिल्हा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षास योग्य वाटेल अशा वेळी व ठिकाणी बैठक घेईल.

(२) जिल्हा प्राधिकरणाचा अध्यक्ष हा जिल्हा प्राधिकरणाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविल.

(३) जर कोणत्याही कारणास्तव जिल्हा प्राधिकरणाचा अध्यक्ष जिल्हा प्राधिकरणाच्या बैठकीस उपस्थित राहू शकला नाही तर बैठकीस उपस्थित असलेले सहअध्यक्ष अध्यक्षस्थान भुषवतील. अध्यक्ष व सहअध्यक्ष उपस्थित नसल्यास सर्वात ज्येष्ठतम शासकीय सदस्य या बैठकीचे अध्यक्ष स्थान भुषवील.

१७. **जिल्हा प्राधिकरणाद्वारे सल्लागार समिती व इतर समित्या गठीत करणे.**— (१) जिल्हा प्राधिकरणास त्यांची कार्ये कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा एक किंवा एकापेक्षा अधिक सल्लागार समित्या गठीत करता येतील.

(२) जिल्हा प्राधिकरण आपल्या सदस्यांमधून वरील उपनियम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करील.

(३) सल्लागार समितीच्या व इतर समित्यांच्या सदस्यांचा पदावधी हा जिल्हा प्राधिकरणाकडून ठरविण्यात येईल.

(४) सल्लागार समितीच्या सदस्यांना आणि समितीशी संबंधित तज्ज्ञ व्यक्तींना जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला अनुज्ञेय असलेल्या दराप्रमाणे प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल.

१८. **सल्लागार समितीच्या आणि जिल्हा प्राधिकरणाने गठित केलेल्या इतर समितीच्या सदस्यांचा राजीनामा.**— जिल्हा प्राधिकरणाने गठीत केलेल्या सल्लागार समितीच्या किंवा इतर समितींच्या कोणत्याही सदस्यास जिल्हा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना उद्देशून स्वत:च्या स्वाक्षरीने तशा आशयाची लेखी सूचना देऊन सल्लागार समितीच्या किंवा इतर समित्यांच्या सदस्य पदाचा राजीनामा देता येईल आणि ज्या दिनांकास जिल्हा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी अशा सूचनेला मंजुरी दिली असेल त्या दिनांकापासून असा राजीनामा अंमलात येईल.

१९. **जिल्हा प्राधिकरणाद्वारे गठित सल्लागार समितीमधील आणि इतर समित्यांमधील रिक्त पदे.**— जिल्हा प्राधिकरणाने गठित केलेल्या सल्लागार समितीच्या किंवा इतर समित्यांच्या सदस्यांचे पद हे अनर्हता, राजीनामा, मृत्यू किंवा अन्य कारणांमुळे रिक्त झाले असेल तर ते रिक्त पद नव्याने नामनिर्देशनाद्वारे जिल्हा प्राधिकरणास भरता येईल. अशा रीतीने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती, ज्या सदस्याच्या जागी तिचे नामनिर्देशन करण्यात आले असेल त्या सदस्याच्या उर्वरित कालावधीसाठीच केवळ पद धारण करील.

२०. **वार्षिक अहवाल.**— राज्य प्राधिकरण प्रत्येक वर्षातून एकदा कलम ७० च्या तरतुदीनुसार वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून ९ महिन्यांच्या आत वार्षिक अहवाल तयार करील आणि तो राज्य शासनामार्फत विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

मेधा गाडगीळ,
शासनाच्या अपर मुख्य सचिव.

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 24th January 2019

NOTIFICATION

DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005.

No. DMU. 2018/CR 247/DM 1.— In exercise of the powers conferred by sub-sections *(1)* and *(2)* of section 78 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Government of Maharashtra hereby makes the following rules, namely :—

1. *Short title.*– These rules may be called the Maharashtra Disaster Management Rules, 2019.

2. *Definitions.*– (1) In these Rules, unless the context otherwise requires,–

(*a*) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

(*b*) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined hereinabove shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Act.

3. *Composition of the State Disaster Management Authority.*-The State Disaster Management Authority shall consist of the following Chairperson and nine members, namely :–

(a)	The Chief Minister of Maharashtra,	*ex officio Chairperson;*
(b)	Revenue Minister,	*ex officio member;*
(c)	Finance Minister,	*ex officio member;*
(d)	Home Minister,	*ex officio member;*
(e)	Relief and Rehabilitation Minister,	*ex officio member;*
(f)	Public Health Minister,	*ex officio member;*
(g)	Three persons having knowledge and experience in disaster risk reduction, to be nominated by the Chairperson;	*non-official members;*
(h)	The Chairperson of the State Executive Committee, *ex officio member &Chief Executive Officer.*	

4. *Term of office and conditions of service of the members of the State Authority.– (1)* The term of office of non-official members nominated under clause *(g)* of rule 3 shall be for a period of five years from the date they assume charge as a member of the State Authority.

(2) Notwithstanding the term of office mentioned in sub-rule *(1),* every non-official member of the State Authority shall hold office at the pleasure of the Chairperson.

5. *Resignation.*– Any member of the State Authority may resign from the office of member of the State Authority by giving a notice in writing under his hand to that effect to the Chairperson of the State Authority and such resignation shall take effect from the date on which such notice is accepted by the Chairperson.

6. *Vacancies.*– Where a vacancy occurs in the office of a member of the State Authority by reason of disqualification, resignation, death or otherwise, the vacancy may be filled in by fresh nomination. The person so nominated shall hold office only for the remainder of the term of the member in whose place he has been nominated.

7. *Meetings of the State Authority.– (1)* The State Authority shall meet as and when necessary but at least once in six months, and at such time and place as the Chairperson of the State Authority may think fit.

(2) The Chairperson of the State Authority shall preside over its meetings.

(3) If, for any reason, the Chairperson of the State Authority is unable to attend the meeting of the State Authority, the Vice-Chairperson of the State Authority shall preside over the meeting. If the Chairperson and Vice Chairperson both are unable to attend or if no member has been appointed as Vice-Chairperson of the State Authority, the senior most official member present in the meeting, shall preside over the meeting.

8. *Constitution of Advisory Committee by the State Authority.– (1)* The State Authority may, as and when it considers necessary, constitute an Advisory Committee under sub-section *(1)* of section 17 of the Act, consisting of experts in the field of disaster management and having practical experience of disaster management to make recommendations on different aspects of disaster management.

(2) The State Authority may designate a member of the Advisory Committee as the Chairperson thereof.

(3) An Advisory Committee constituted under sub-rule *(1)* above may, having regard to the matters referred to it by the State Authority for making its recommendations on different aspects of disaster management to the State Authority, constitute one or more sub-committees.

(4) If the Advisory Committee has constituted Sub-Committees then the Chairperson of the Advisory Committee shall designate any one of the members of Sub-Committee as the Chairperson thereof.

(5) The term of office of the members of the Advisory Committee shall be determined by the State Authority. –

(6) A member of the advisory committee shall be entitled to receive travelling allowances and daily allowances at the same rate as are admissible to the Secretary to the Government of Maharashtra.

9. *Resignation of a member of Advisory Committee.*– Any member of the Advisory Committee may resign from the office of member of the Advisory Committee by giving a notice in writing under his hand to that effect to the Chairperson of the State Authority and such resignation shall take effect from the date on which such notice is accepted by the Chairperson of the State Authority.

10. *Vacancies in Advisory Committee.*– Where a vacancy occurs in the office of a member of the Advisory Committee by reason of disqualification, resignation, death or otherwise, the vacancy may be filled in by the State Authority through a fresh nomination. The person so nominated shall hold office only for the remainder of the term of the member in whose place he has been nominated.

11. *Composition of the State Executive Committee.*– (*1*) The State Executive Committee shall consist of the following members, namely :-

(a)	The Chief Secretary,	*ex officio Chairperson;*
(b)	The Additional Chief Secretary (Home)	*ex officio member;*
(c)	The Additional Chief Secretary (Finance) or Principal Secretary (Finance),	*ex officio member;*
(d)	The Additional Chief Secretary or Principal Secretary (Revenue),	*ex officio member;*
(e)	The Additional Chief Secretary or Principal Secretary or, Secretary (Relief and Rehabilitation),	*ex officio member;*

(2) The Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Relief and Rehabilitation) shall be the Chief Executive Officer and convener of the meetings of the State Executive Committee.

(3) The Chief Executive Officer of the State Executive Committee may call other Government officers or experts or consultants with the approval of the Chairperson of the State Executive Committee to attend its meetings as Special Invitees.

12. *Procedure to be followed by the State Executive Committee.– (1)* The Chairperson of the State Executive Committee may, as and when required, for implementation of the directions of the State Government, seek guidance from the State Authority, as to the modalities of such implementation.

(2) The Chairperson of the State Executive Committee shall, in case of emergency, have the power to exercise all or any of the powers of State Executive Committee, but exercise of such powers shall be subject to ex post facto ratification by the State Executive Committee.

(3) The Chairperson of the State Executive Committee shall preside over the meetings of the State Executive Committee :

Provided that, in case of his inability to preside over any meeting of the State Executive Committee, he shall nominate one of the members of the State Executive Committee to preside over the meeting.

(4) The Chairperson of the State Executive Committee may appoint one or more officers,–

(a) to assist him in the performance of his functions as the Chairperson of the State Executive Committee;

(b) to maintain proper records relating to the meetings of the State Executive Committee;

(c) to take follow up action to ensure that the decisions taken in the meetings of the State Executive Committee are implemented in time; and

(d) to perform such other functions as the Chairperson may assign to them.

13. *Meetings of the State Executive Committee.– (1)* The Chairperson of the State Executive Committee shall decide the day, time and place of a meeting of State Executive Committee.

(2) The State Executive Committee shall meet as often as necessary but atleast once in three months.

(3) The Chief Executive Officer of the State Executive Committee shall give notice of its meeting and circulate its agenda at least three days in advance, unless there is an emergency situation on occurrence of a major disaster or a situation of such a threatening disaster, when the State Executive Committee shall meet at the earliest to ensure a smooth, efficient and prompt response.

(4) The State Executive Committee shall forward the minutes of every meeting to the State Authority.

14. *Constitution of Sub committees by the State Executive Committee.– (1)* The State Executive Committee may, as and when necessary, constitute one or more sub committees, for efficient discharge of its functions.

(2) The State Executive Committee shall, from amongst its members, appoint the Chairperson of each such sub-committee.

15. *Constitution of the District Disaster Management Authority.– (1)* A District Disaster Management Authority for each district in the State, other than Mumbai city and Mumbai suburban Districts shall consist of the following, namely,--

(*a*)	The District Collector,	*ex-officio Chairperson;*
(b)	The Chairperson of the Zilla Parishad,	*ex-officio Co-Chairperson;*
(c)	The Additional Collector or Resident Deputy Collector,	*ex-officio member;*
(d)	The Superintendent of Police,	*ex-officio member;*
(e)	The Chief Medical Officer of the district or District Civil Surgeon,	*ex-officio member;*
(f)	The Executive Engineer (Public Works Department) of the district,	*ex-officio member;*
(g)	The Executive Engineer (Irrigation) of the district,	*ex-officio member.*

(2) The Additional Collector or Resident Deputy Collector of the District shall be the *ex officio* Chief Executive Officer and Convener of the District Authority.

(3) The Municipal Commissioner, Police Commissioner, Commandant (State Reserve Police Force), Commandant (National Cadet Corps), Officer in charge of Home Guards or Civil Defence and such representatives of non-Government organizations as may be considered appropriate by the Chairperson, may be requested to attend the meetings of the District Authority, as and when considered necessary by the Chairperson.

(4) The Chief Executive Officer of the District Authority shall assist the Chairperson of the District Authority in the discharge of his functions and also exercise such powers and perform such functions as may be assigned to him by the State Government or the Chairperson of the District Authority.

(5) The Chairperson of the District Authority shall, in case of emergency, have the power to exercise all or any of the powers of the District Authority but the exercise of such powers shall be subject to *ex-post facto* ratification of the District Authority.

16. *Meetings of the District Authority.– (1)* The District Authority shall meet as and when necessary but at least once in three months,and at such time and place as the Chairperson of the District Authority may think fit.

(2) The Chairperson of the District Authority shall preside over the meetings of the District Authority.

(3) If, for any reason, the Chairperson of the District Authority is unable to attend the meeting of the District Authority, the Co-Chairperson shall preside over the meeting. If the Chairperson and the Co-Chairpersons are both not present, then the senior most official member present in the meeting, shall preside over the meeting.

17. *Constitution of Advisory Committees and other Committees by the District Authority.– (1)* The District Authority may, as and when it considers necessary, constitute one or more advisory committees and other committees for the efficient discharge of its functions.

(2) The District Authority shall, from amongst its members, appoint Chairperson (s) of the Committee(s) referred to in sub-rule *(1)* above.

(3) The term of office of the members of the Advisory Committee and other Committees shall be determined by the District Authority.

(4) Any person associated, as an expert with the advisory committee or any other committee shall entitled to receive travelling allowances and daily allowances at the same rate as are admissible to the District Magistrate of the district.

18. *Resignation of a member of Advisory Committee and other Committees constituted by the District Authority.*– Any member of the Advisory Committee or other Committees constituted by the District Authority may resign from the office of member of the Advisory Committee or other Committees by giving a notice in writing under his hand to that effect to the Chairperson of the District Authority and such resignation shall take effect from the date on which such notice is accepted by the Chairperson of the District Authority.

19. *Vacancies in Advisory Committee and other Committees constituted by the District Authority.*– Where a vacancy occurs in the office of a member of the Advisory Committee or other Committees constituted by the District Authority by reason of disqualification, resignation, death or otherwise, the vacancy may be filled in by the District Authority by a fresh nomination. The person so nominated shall hold office only for the remainder of the term of the member in whose place he has been nominated.

20. *Annual Report.*– The State Authority shall prepare, once in every year, within nine months of the end of the financial year, an Annual Report as per the provisions of section 70 and forward it to the State Government for being laid before each House of the State Legislature.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

MEDHA GADGIL,
Additional Chief Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई